

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n. 305.4/AD del 2 nov 2016

Procedura Acquisti

La presente Comunicazione Organizzativa, che costituisce la Procedura Generale del processo degli Acquisti, definisce le responsabilità, i ruoli e le attività relativi al ciclo degli Acquisti di Trenitalia e aggiorna e sostituisce la CO n. 305.3/AD del 14 dicembre 2012.

FIRMATO
Barbara Morgante

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 2 di 38

Procedura

ACQUISTI

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 3 di 38

Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale

X

Firma

Emanata da:

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Barbara MORGANTE

Verificata da:

Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Responsabile Direzione Acquisti
Responsabile Direzione Logistica Industriale
Responsabile Direzione Tecnica
Responsabile DRUO/Organizzazione, Sviluppo e Selezione

Approvata da:

Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Data emissione:

2 novembre 2016

Data di decorrenza:

2 novembre 2016

Sostituisce: CO 305.3/AD del 14 dicembre 2012

Tavola della Revisione

N° REV.	Data	DESCRIZIONE
0	6 lug 2009	I dettagli della revisione sono disponibili nella CO 305/AD del 6 lug 2009 <i>Procedura Acquisti</i>
1	19 apr 2010	I dettagli della revisione sono disponibili CO n. 305.1/AD del 19 apr 2010 <i>Procedura Acquisti</i>
2	20 dic 2011	I dettagli della revisione sono disponibili CO n. 305.2/AD del 20 dic 2011 <i>Procedura Acquisti</i>
3	14 dic 2012	L'aggiornamento ha riguardato: - nuova classificazione dei Beni e Servizi relativamente ai limiti di spesa; - nuovo flusso di attività e delle responsabilità di definizione del fabbisogno di materiali di ricambio e riparazione componenti; - nuovo processo relativo alla gestione dell'anagrafica dei materiali gestiti a magazzino in linea con la CO n. 198.2/DLI del 3 dic 2012 Istruzione Operativa Gestione Anagrafica e Valorizzazione dei Materiali codificati a Magazzino, e aggiornata la relativa tabella; - inserita la categoria dei lavori nella classificazione dei beni e servizi e, in tale ambito, la <i>Manutenzione attrezzature d'officina</i>; - aggiornato l'importo di riferimento nella classificazione dei beni, servizi e lavori e introdotto l'importo massimo per i beni, servizi e lavori territoriali in conto esercizio; - la responsabilità della redazione delle specifiche tecniche relative ad acquisto/riparazione/revisioni di rotabili o parti di esse è attribuita alla Direzione Tecnica. Nell'ambito di "attività negoziale": - è stato modificato l'ambito del controllo e verifica di budget nel caso di fabbisogni pluriennali e sono stati escluse, dal flusso specifico di approvazione, le RdA relative ai ricambi, componenti e servizi di riparazione accentrata; - sono state puntualizzate alcune responsabilità nell'ambito della gestione dei contratti a sistema e del ciclo passivo; - sono state evidenziate le differenze nell'emissione di RdA/OdA nel caso di contratto aperto o accordo quadro; - è stata inserita la definizione dei componenti intercambiabili e di quelli non intercambiabili relativamente ai prodotti che hanno impatto sulla sicurezza di esercizio; - sono state specificate le competenze di acquisto relativamente ad acquisti in materia di salute, sicurezza del lavoro e tutela ambientale.
4	2 nov 2016	L'aggiornamento ha riguardato: - l'adeguamento della classificazione dei beni, servizi e lavori: - superamento della distinzione tra acquisti in conto esercizio e acquisti in conto investimento; - distinzione tra la tipologia di acquisti accentrati in DACQ e quella degli acquisti accentrati in DLI; - introduzione dell'elencazione delle categorie di acquisto afferenti i diversi ambiti organizzativo-produttivi e aggiornamento della nomenclatura di alcune

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 5 di 38

		categorie di acquisto; - ripartizione delle competenze sui lavori tra accentrati e decentrati in base alle classificazioni delle opere come definite dalle categorie SOA - integrazione dell'aspetto di controllo/verifica budget in caso di acquisti con accordi quadro (cd. ZRAQ) e successivi contratti applicativi (cd. ZRDN); - accentramento degli acquisti per attrezzature di officina mediante Accordo Quadro per evitare proliferazione di contratti a basso importo delle Divisioni; - l'eliminazione del paragrafo "<i>Gestione anagrafica (per i materiali gestiti a magazzino</i>" in quanto oggetto di specifica altra procedura (CO n. 198/DLI "<i>Procedura Gestione Anagrafica e Valorizzazione dei Materiali codificati a Magazzino</i>"); - l'aggiornamento del paragrafo "Pianificazione fabbisogno beni, servizi e lavori, nonché i paragrafi da "Emissione RdA" ad "Emissione Entrata Merci" impattati dalle novità introdotte dal Progetto <i>Paperless</i> aziendale.
--	--	--

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 6 di 38

INDICE

<i>TAVOLA DELLA REVISIONE</i>	4
1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	7
2. STRUTTURE E SOGGETTI	8
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	10
3.1. CLASSIFICAZIONE DEI BENI, SERVIZI E LAVORI	10
DESCRIZIONE	10
3.2. PIANIFICAZIONE FABBISOGNI	15
3.2.1. PIANIFICAZIONE FABBISOGNO BENI , SERVIZI E LAVORI (ESCLUSI RICAMBI E COMPONENTI)	15
3.2.2. PIANIFICAZIONE FABBISOGNO MATERIALI CODIFICATI A MAGAZZINO	17
3.3. DEFINIZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI E TECNICHE	19
3.4. ATTIVITÀ NEGOZIALE	21
3.4.1. EMISSIONE RDA	21
3.4.2. APPROVAZIONE SPESA	21
3.4.3. CONTROLLO E VERIFICA DEL BUDGET	22
3.4.4. ACQUISIZIONE, CONTROLLO E VERIFICA RDA	22
3.4.5. ACQUISTO A NUOVO E SERVIZI DI RIPARAZIONE ESTERNA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ROTABILI CODIFICATI A MAGAZZINO	23
3.4.6. GESTIONE ATTIVITÀ NEGOZIALE	23
3.4.7. STIPULA DEL CONTRATTO E SUCCESSIVA EMISSIONE ODA	23
3.4.8. ATTI SUCCESSIVI AD UN CONTRATTO PREESISTENTE	24
SELEZIONE FORNITORI	25
3.5. GESTIONE CONTRATTO	26
3.5.1. EMISSIONE RDA NEL CASO DI ATTI GESTIONALI	26
3.5.2. EMISSIONE ATTO GESTIONALE/ODA	26
3.5.3. ACQUISIZIONE BENE/PRESTAZIONE E CONTROLLO RISPONDEZZA ALLE SPECIFICHE CONTRATTUALI	27
3.5.4. EMISSIONE ENTRATA MERCE	28
3.5.5. GESTIONE CONTESTAZIONI IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	28
3.6. MATERIALI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO	30
3.6.1. MATERIALI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO	30
3.6.2. INSERIMENTO DEI MATERIALI DI SICUREZZA NEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI	31
3.6.3. MATERIALI SENZA IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO	31
3.7. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE EFFETTUATE DAI DATORI DI LAVORO	33
4. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	34
5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	35
6. TABELLA ISTRUZIONI OPERATIVE	37

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 7 di 38

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Il presente documento ridefinisce le responsabilità, i ruoli e le attività relativi al ciclo degli Acquisti di Trenitalia.

Sono oggetto della procedura le attività relative a:

- CLASSIFICAZIONE DEI BENI E SERVIZI E LAVORI
- PIANIFICAZIONE FABBISOGNI
- DEFINIZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI E TECNICHE
- ATTIVITÀ NEGOZIALE
- SELEZIONE FORNITORI
- GESTIONE CONTRATTO
- PRODOTTI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO
- ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE EFFETTUATE DAI DATORI DI LAVORO

La gestione degli aspetti legati alla sicurezza di esercizio connessi alle attività oggetto della procedura sono disciplinati in modo specifico dalla COCS n.51/DT “Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti” r.v. e dalle procedure ivi richiamate e correlate.

Dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, in particolare sulla Macroattività 15 "*Cod. 15: Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti privati, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti*".

Non sono oggetto della procedura le seguenti tipologie di servizi:

1. Servizi Intersocietari gestiti attraverso Work Flow
2. Servizi gestiti direttamente in contabilità relativi a:
 - Oneri Inps per visite Fiscali
 - UIC Quote associative e Progetti Speciali
 - E/C Business Travel Passaggi/Ferservizi
 - Pagamento sanzioni amministrative
3. Servizi previsti nel Contratto di Outsourcing con RTI AAETA del 25 febbraio 2011

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 8 di 38

2. Strutture e Soggetti

TRENITALIA S.p.A.

- Comitato di Business Trenitalia
 - Richiedente di Struttura
 - Strutture di Acquisto
 - Strutture di Programmazione e Controllo
 - Responsabili del Procedimento
 - Procuratori che sottoscrivono contratti d'acquisto
 - Responsabili dell'Esecuzione del Contratto/Direttori dell'Esecuzione del Contratto
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC)
 - Poli Amministrativi Territoriali
 - Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria
 - Amministrazione e Bilancio
 - Direzione Acquisti (DACQ)
 - Acquisti Industriali, di Staff e Marketing
 - Acquisti ICT e Commerciale
 - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico
 - Acquisti e Monitoraggio Pulizie
 - Direzione Logistica Industriale (DLI)
 - Acquisti Tecnici (AT)
 - Logistica Ricambi e Componenti (LRC)
 - *Anagrafica Materiali e Piattaforme collaborative*
 - Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH)
 - Esercizio Servizio Universale
 - Esercizio Frecciarossa
 - Esercizio Freccia Bianca
 - Esercizio Freccia Argento
 - Programmazione e Controllo LH
 - Acquisti LH
 - Divisione Passeggeri Regionale (DPR)
 - Manutenzione Regionale
 - Acquisti Regionale
 - Divisione Cargo (DC)
 - Asset e Manutenzione Cargo
 - Acquisti Cargo
 - Direzione Tecnica
 - Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT
 - Programmazione Manutenzione Ciclica DT
 - Linea Manutenzione Ciclica
 - Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base (IRTB)
 - Gestione Commesse Investimenti Rotabili (GCIR)

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 9 di 38

SOCIETA' DEL GRUPPO E SOGGETTI ESTERNI

- FERSERVIZI
 - Unità Territoriali competenti
 - CSCO: Centro Servizi di Corporate, per le attività in service alle Sedi Centrali di Villa Patrizi
- FERCREDIT/Società di Factoring
- Fornitori

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 10 di 38

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1. CLASSIFICAZIONE DEI BENI, SERVIZI E LAVORI

Strutture e Soggetti	TRENITALIA S.p.A. - Direzione Acquisti <i>per proposta</i> - Comitato di Business Trenitalia per approvazione - Direzione Logistica Industriale (per Ricambi e Componenti)
Descrizione Beni, Servizi e Lavori Accentrati Sono definiti beni, servizi e lavori in conto investimento o in conto esercizio accentrati quelli per i quali l'acquisto è demandato alla Direzione Acquisti o alla Direzione Logistica Industriale. Beni, Servizi e Lavori Accentrati in DACQ A titolo non esaustivo rientrano tra gli Accentrati in Direzione Acquisti le seguenti categorie di beni, servizi e lavori: AFFERENTI AI ROTABILI E AGLI IMPIANTI INDUSTRIALI - Materiale Rotabile nuovo; - Ristrutturazioni di Rotabili, progettazione e realizzazione; - Revamping Rotabili e Restyling Arredi e Interiors; - Sistemi di Sicurezza e Segnalamento Bordo (STB, SSC, SCMT, ERTMS, etc.); - Modifiche e Upgrade tecnici e tecnologici dei Rotabili e dei Sistemi di Segnalamento - Noleggio programmato di Rotabili di durata superiore a 36 mesi; - Demolizioni e bonifiche preventive da amianto, FAV e sostanze pericolose, qualora necessarie per la demolizione, di Rotabili movibili deliberati in dismissione; - Apparecchiature informatiche/per telefonia a bordo treno; - Macchinari e Attrezzature d'officina e relativo Full Service manutentivo; nelle more dell'attivazione di contratti quadro e acquisti a catalogo le strutture centrali delle Divisioni/Direzione Tecnica potranno effettuare acquisti in autonomia con il limite della procura ad esse conferita. - Servizi di Pulizia del Materiale Rotabile e degli Impianti Industriali di Trenitalia; AFFERENTI A VENDITA E SERVIZI ALLA CLIENTELA - Macchinari di bigliettazione automatica (self service); - Sistemi di pagamento - Servizi alla clientela nelle stazioni e a bordo treno - Pubblicità a bordo treno - Attrezzatura per Stazioni e Biglietterie (ad esempio, delimita code, pannelli informativi, macchine conta/verifica monete e banconote, etc.); - Beni e Servizi Commerciali (es. ristorazione bordo treno, raccolta incassi su vendita titoli di viaggio, accompagnamento notte, stampa e distribuzione titoli di viaggio, etc.); - Servizi di supporto al Marketing: Smart card e Catalogo Premi, Contenuti multimediali a bordo treno, Forniture e Servizi per i Freccia Club, Servizi a valore aggiunto (quali Hotel Booking, Parking, Noleggio auto, Trasporto Bagagli per i Clienti Trenitalia) - Stampa Orario Ferroviario; AFFERENTI A SISTEMI INFORMATIVI E SERVIZI ICT - Servizi ICT (manutenzione ordinaria infrastrutture e sistemi, manutenzione controlli accessi agli	

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 11 di 38

- Impianti);
- Progetti e sviluppo sistemi informativi, e relativi servizi di manutenzione;
 - Sistemi Informativi di supporto agli acquisti

AFFERENTI A SERVIZI E PROCESSI DI STAFF

- Servizi di Formazione e Logistica per la formazione, ad esclusione di corsi di formazione “a catalogo” per i quali Direzione Risorse Umane e Organizzazione gestisce direttamente i rapporti con i Soggetti proponenti e stipula i relativi contratti anche qualora “customizzati”, adattati alle specifiche esigenze di Trenitalia, nei limiti di importo delle procure conferite.
- Certificazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità;
- Consulenze/Prestazioni professionali;
- Contratti intersocietari;
- Contratti Applicativi Trenitalia su Accordi Quadro Ferservizi per acquisti no core
- Servizi di Vigilanza e Investigativi;
- Servizi di Ricerche di Mercato

AFFERENTI A FONTI ENERGETICHE

- Forniture di energia e gas, Servizi di efficientamento energetico;
- Combustibili: tutti, sia per uso trazione, sia per lavorazioni, sia per riscaldamento;

AFFERENTI A LAVORI di qualsiasi importo rientranti nelle seguenti categorie:

CATEGORIE DI LAVORI
OG 1 - Edifici civili e industriali; <i>nelle more dell'attivazione di contratti quadro e acquisti a catalogo le strutture centrali delle Divisioni/ Direzione Tecnica potranno effettuare acquisti in autonomia con il limite della procura ad esse conferita.</i>
OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 11 - Impianti tecnologici; <i>nelle more dell'attivazione di contratti quadro e acquisti a catalogo le strutture centrali delle Divisioni/ Direzione Tecnica potranno effettuare acquisti in autonomia con il limite della procura ad esse conferita.</i>
OS 29 Armamento ferroviario

- Servizi di Progettazione per i Lavori
- Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, siti, capannoni industriali;
- Appalti misti (lavori – appartenenti a qualunque categoria anche divisionale - più servizi)

Beni e Servizi Accentrati in DLI

Rientrano tra gli Accentrati in Direzione Logistica Industriale le seguenti categorie di beni, servizi:

- Ricambi, Componenti e Materiali di consumo accentrati secondo quanto indicato al successivo paragrafo “Classificazione Ricambi, Componenti e Materiali di consumo” o che comunque abbiano impatti sui magazzini;
- Riparazione componenti ZMRO;
- *Service* logistici;

Beni, Servizi e Lavori Decentrati

Beni, servizi e lavori il cui acquisto è demandato alle strutture di acquisto centrali delle Divisioni/DT secondo i poteri ed i limiti di spesa conferiti.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 12 di 38

Rientrano tra i Beni e Servizi e Lavori Decentrati le seguenti categorie:

AFFERENTI A ROTABILI E MANUTENZIONE ROTABILI/IMPIANTI

- Ricambi, Componenti e Materiali di consumo decentrati secondo quanto indicato al successivo paragrafo “Classificazione Ricambi, Componenti e Materiali di consumo” fermo restando la facoltà di DLI di procedere, qualora ne ravvisi le condizioni alla definizione di accordi quadro aziendali;
- Manutenzione ciclica materiale rotabile fermo restando la facoltà di DACQ di procedere, qualora ne ravvisi le condizioni, nel mercato di fornitura e nel fabbisogno prodotto dalle Divisioni/DT, alla definizione di accordi quadro aziendali. Le singole Divisioni potranno procedere all’acquisto e alla successiva capitalizzazione per la manutenzione ciclica in relazione a quanto autorizzato in sede di Budget annuale;
- Manutenzione ordinaria rotabili;
- Noleggio Rotabili non programmabili per corrispondere ad esigenze commerciali spot o programmabili ma con durata inferiore a 36 mesi;
- Demolizioni e bonifiche preventive da amianto, FAV e sostanze pericolose, qualora necessarie per la demolizione, di Rotabili inamovibili deliberati in dismissione;
- Bonifiche di Materiale Rotabile;
- Noleggio attrezzature/macchinari;
- Servizi di Pulizia del Materiale Rotabile e degli Impianti Industriali di Trenitalia: *solo per stipula di un nuovo contratto di pulizia, a seguito di procedura negoziata/affidamento diretto e di durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare la continuità dei servizi di pulizia nel caso in cui la Direzione Acquisti disponga la risoluzione per inadempimento dell’Accordo Quadro, nonché negli ulteriori casi di interruzione del rapporto contrattuale, nelle more dell’affidamento della nuova gara, ovvero in casi di urgenza.*

AFFERENTI A PRODUZIONE SERVIZIO

- Autoservizi programmati in orario, Autoservizi in emergenza programmabili, Autoservizi/trasporti intermodali in emergenza non programmabili e contratti applicativi derivanti da accordi quadro per autoservizi programmati in orario ed autoservizi in emergenza programmabili;
- Servizio Taxi, Navette per trasporto personale;
- Organizzazione di eventi di interesse diretto, incluso catering e servizi pernottamenti.

AFFERENTI A LAVORI di importo sotto la soglia comunitaria rientranti nelle seguenti categorie. Si specifica che la competenza è delle strutture di acquisto centrali delle Divisioni/DT se il valore massimo stimato della gara è inferiore alla soglia comunitaria, e di DACQ se il valore massimo stimato della gara è superiore alla soglia comunitaria.

CATEGORIE DI LAVORI
OG 2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG 4 - Opere d’arte nel sottosuolo
OG 6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OS 1 - Lavori in terra
OS 2-B - Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3 - Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie <i>Competenza delle SO centrali acquisti di DIV/DT, qualora non ricompreso nella cat OG11 o in contratti di Global Service stipulati da DACQ</i>
OS 4 - Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5 - Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 17	- Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche
OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
<i>Competenza delle SO centrali acquisti di DIV/DT, qualora non ricompreso nella cat OG11 o in contratti di Global Service stipulati da DACQ</i>	
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
<i>Competenza delle SO centrali acquisti di DIV/DT, qualora non ricompreso nella cat OG11 o in contratti di Global Service stipulati da DACQ</i>	
OS 32	Strutture in legno
OS 33	- Coperture speciali
OS 34	- Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	- Interventi a basso impatto ambientale

Per i beni sopra definiti, nel caso in cui valore di acquisto dichiarato in RdA sia inferiore a 516 € per singolo bene, e per i quali la struttura responsabile di autorizzazione RdA abbia verificato che non rientrino in un progetto di investimento esistente, non è necessario attivare la procedura investimenti in quanto gli stessi vengono assimilati a beni con vita utile limitata nel tempo e come tali sono spesi nello stesso esercizio d'acquisto.

La suddivisione delle competenze di beni, servizi e lavori sopra indicata, tra accentrati e decentrati non è applicabile nel caso di necessità di stipula di Contratti Applicativi su Accordi Quadro stipulati per Trentitalia dalle Strutture di Acquisto centrali competenti.

Classificazione Ricambi, Componenti e Materiali di consumo

La classificazione dei ricambi (ZMAT), dei componenti riparabili (ZMRO/F) e dei materiali di consumo (ZCON) (gestiti a magazzino) in ricambi accentrati e Divisionali/DT è definita da DLI dopo aver condiviso con le Divisioni/DT. DLI gestisce la classificazione sul sistema RSMS per tutta la società.

Accentrati

Sono gli acquisti di materiali codificati a magazzino e la loro eventuale riparazione di competenza della DLI, relativi a codici materiali di tipologia ZMAT, ZMRO e ZCON, classificati come ricambi accentrati su RSMS.

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 14 di 38

Decentrati

Sono gli acquisti di materiali codificati a magazzino e la loro eventuale riparazione, non compresi negli Accentrati, e di competenza delle Divisioni/DT.

Possibilità di delega

I Responsabili DACQ e DLI possono delegare, per un periodo di tempo limitato e per oggetti definiti, una diversa Struttura di Acquisto ad effettuare procedure negoziali, nel caso di urgenza.

Analogamente, le strutture Acquisti di Divisione/DT possono delegare le strutture Acquisti Territoriali della propria Divisione/Direzione, nei limiti delle procure conferite.

<i>Controlli Chiave D. Lgs. 262/2005</i>	PAC\TRE n. 012 <i>Gestione Investimenti Materiale Rotabile;</i> PAC\TRE n. 013 <i>Ciclo Passivo - Acquisto Ricambi in conto scorte;</i> PAC\TRE n. 019 <i>Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio;</i> PAC\TRE n. 025 <i>Gestione Altri Investimenti.</i>
<i>Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001</i>	N.A.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 15 di 38

3.2. PIANIFICAZIONE FABBISOGNI

Strutture e Soggetti	TRENITALIA S.p.A. • Richiedente di Struttura • Responsabile del Budget e/o CDC per tutte le strutture • Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) • Direzione Sistemi Informativi (DSI) • Direzione Tecnica (DT) - Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base (IRTB) ○ Ingegnerie (ETR e Mezzi Leggeri, Locomotive, Mezzi Trainati) - Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT - Programmazione e Controllo DT - Linea Manutenzione Ciclica ○ Programmazione Industriale Linea Manutenzione Ciclica • Direzione Acquisti (DACQ) - Acquisti Rotabili e Vendita Beni e Servizi Extratraffico - Acquisti ICT e Commerciale - Acquisti Industriali, di Staff e Marketing - Acquisti e Monitoraggio Pulizie • Direzione Logistica Industriale (DLI) - Logistica Ricambi e Componenti (LRC) ○ Programmazione e Ottimizzazione Materiali - Acquisti Tecnici (AT) • Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH) - Acquisti LH - Programmazione e Controllo LH • Divisione Passeggeri Regionale (DPR) - <i>Acquisti Regionale</i> - Manutenzione Regionale (resp. Progr. Materiali DPR) ○ Programmazione e Controllo Regionale • Divisione Cargo (DC) - Acquisti Cargo - Asset e Manutenzione Cargo (resp. Programmazione Materiali DC) - Programmazione e Controllo Cargo
Descrizione 3.2.1. Pianificazione Fabbisogno Beni , Servizi e Lavori (esclusi Ricambi e Componenti) I Responsabili delle Strutture Richiedenti pianificano i propri fabbisogni annuali di acquisto di “Beni, Servizi e Lavori” e ne inviano comunicazione alle strutture di Divisione/Direzione competenti per l’elaborazione del budget dell’anno e per le attività di consolidamento, analisi e razionalizzazione del fabbisogno medesimo, anche al fine di individuare correttamente la competenza all’acquisto tra strutture	

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 16 di 38

di acquisto centrali o divisionali secondo la classificazione definita al precedente paragrafo 3.1.2.

Successivamente, le strutture di Divisione/Direzione competenti per le suddette attività, trasmettono entro il **15 novembre di ogni anno per l'anno successivo** i fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori alle strutture di acquisto di DACQ o delle Divisioni secondo competenza, al fine di consentire la pianificazione delle attività negoziali di competenza.

Le informazioni minime da trasmettere su format excel sono le seguenti:

- Struttura Richiedente
- Oggetto di Acquisto, Gruppo Merci, Codice Materiale
- Indicazione se Conto Esercizio o Conto Investimento
- Se Conto Investimento, Codice di Progetto e data presunta per la Richiesta di Autorizzazione dell'Investimento (RAI)
- Quantità ed unità di misura
- Importo massimo stimato dell'appalto
- Riferimenti dell'eventuale contratto scaduto o in scadenza
- Indicazione della tipologia di procedura di appalto richiesta (procedura in affidamento diretto o gara)
- In caso di richiesta di procedura in affidamento diretto, specificazione delle motivazioni sottese alla richiesta (da sottoporre successivamente a valutazione di sostenibilità giuridica).

Le suddette informazioni contenute nella comunicazione dei fabbisogni rappresentano una pianificazione di massima per l'anno successivo ed in alcun modo possono ritenersi sostitutive della trasmissione in corso d'anno delle RdA complete e lavorabili come previsto dalla presente procedura e dalla vigente Procedura Gestione Attività Negoziale, peraltro in termini coerenti e compatibili con le tempistiche necessarie all'espletamento delle relative procedure di gara.

Le strutture di Acquisto, ricevuta la comunicazione dei fabbisogni, provvedono a verificare la corretta attribuzione della competenza, rettificando eventualmente il fabbisogno erroneamente attribuito, comunicandolo alle strutture di Divisione/Direzione competenti all'elaborazione dei fabbisogni.

L'iter sopra descritto si ripete in occasione della II riprevisione di budget: le strutture di Divisione/Direzione competenti per le attività di pianificazione fabbisogni trasmettono **entro il 15 maggio di ogni anno** i fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori alle strutture di acquisto di DACQ o delle Divisioni secondo competenza.

Relativamente a beni e servizi in conto investimento si rimanda alla *Procedura Investimenti e Disinvestimenti Trenitalia*.

Al fine di consentire a DT di formulare le sue previsioni di acquisto, le Divisioni definiscono il programma di manutenzione ciclica in linea con quanto definito nel Paragrafo relativo alla Pianificazione fabbisogno materiali codificati a magazzino.

Per le fasi per la gestione della manutenzione ciclica si rimanda alla CO n.422/DT "Procedura Programmazione annuale e mensile rolling degli ingressi/uscite del materiale rotabile per gli interventi di manutenzione ciclica/ristrutturazione".

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 17 di 38

3.2.2. *Pianificazione Fabbisogno materiali codificati a magazzino*

La pianificazione dei materiali si svolge:

- Da ottobre a Dicembre dell' anno N per i fabbisogni dei successivi 18 mesi, in accordo con le tempistiche di definizione del budget per l'anno N+1.
- Da Maggio a Giugno dell'anno N+1, per i fabbisogni dei successivi 18 mesi in accordo con le tempistiche di definizione della 2° riprevisone del budget anno N+1.

Le fasi del processo sono le seguenti (il calendario operativo delle attività è regolato ogni anno da specifica comunicazione).

Versione di dichiarazione	Manutenzione I livello	Manutenzione II livello
Dichiarazione Budget	• 15-31 Ottobre Le Divisioni definiscono con DT il programma di ciclica, ed elaborano e dichiarano nel sistema aziendale di riferimento i programmi manutentivi I livello e verificano e aggiornano le distinte base di manutenzione, • 1-20 novembre: Le Divisioni dichiarano i FIP per i materiali Riparabili secondo previsione elaborata dal sistema aziendale di riferimento • 21 novembre- 15 dicembre: FIP per i materiali di Consumo e Ricambi secondo previsione elaborata dal sistema aziendale di riferimento	• 15-31 Ottobre DT definisce con le Divisioni il programma di ciclica, ed elaborano e dichiarano nel sistema aziendale di riferimento i programmi manutentivi II livello e verificano e aggiornano le distinte base di manutenzione, • 1-20 Novembre DT dichiarano i FIP per i materiali necessari alla manutenzione ciclica secondo previsione elaborata dal sistema aziendale di riferimento • 21 novembre- 15 dicembre: DT dichiara FIP per i materiali riparabili, ricambi e consumo per la riparazione dei riparabili dichiarati in FIP dalle divisioni
Dichiarazione di Riprevisone	• 15-30 Aprile: Le Divisioni elaborano e dichiarano nel sistema aziendale di riferimento i programmi manutentivi e verificano e aggiornano le distinte base di manutenzione • 1-20 maggio: Le Divisioni dichiarano i FIP per i materiali Riparabili secondo previsione elaborata dal sistema aziendale di riferimento • 21 maggio- 15 giugno: FIP per i materiali di Consumo e Ricambi secondo previsione elaborata dal	• 15-30 Aprile DT definisce con le Divisioni il programma di ciclica, ed elaborano e dichiarano nel sistema aziendale di riferimento i programmi manutentivi II livello e verificano e aggiornano le distinte base di manutenzione, • 1-20 Maggio DT dichiarano i FIP per i materiali necessari alla manutenzione ciclica secondo previsione elaborata dal sistema aziendale di riferimento • 21 maggio- 15 giugno: DT dichiara FIP per i materiali riparabili,

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 18 di 38

	sistema aziendale di riferimento	ricambi e consumo per la riparazione dei riparabili dichiarati in FIP dalle divisioni
Controlli Chiave D. Lgs. 262/2005		
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001		
PAC\TRE n. 021 <i>Gestione Magazzino.</i>		
<i>Macro attività cod. 15: "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti privati, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti."</i>		

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 19 di 38

3.3. DEFINIZIONE SPECIFICHE FUNZIONALI E TECNICHE

Strutture e Soggetti	Strutture Richiedenti (per acquisto in conto esercizio) Responsabili di Progetto di Investimento (per acquisto in conto investimento)
Descrizione SPECIFICA TECNICA La definizione di Specifica Tecnica è la stessa riportata dal codice degli appalti. Le specifiche tecniche definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli di prestazioni ambientali, la valutazione di conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compreso le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi, i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione di conformità. In generale le specifiche tecniche sono redatte dalle strutture committenti. In particolare le specifiche tecniche relative ad acquisto/riparazioni/revisioni di rotabili o parti di esse sono redatte a cura di DT. Le Specifiche Tecniche devono contenere tutti i riferimenti normativi ed i requisiti di certificazione applicabili. REQUISITI UTENTE Sono la descrizione delle esigenze espresse, (ad esempio tempi, modalità di pagamento, penali, ecc.) dall'utilizzatore finale aziendale, che si vogliono. Il loro recepimento consente la redazione delle specifiche tecniche. I requisiti di utente sono sempre definiti da: • Struttura Richiedente per acquisto in conto esercizio, • Responsabile di Progetto di Investimento per acquisto in conto investimento che, per i requisiti relativi all'acquisizione dei materiali con impatto sui magazzini e alla loro gestione logistica, dovranno dividerne la stesura con DLI. La documentazione richiesta deve essere registrata sui sistemi aziendali. La struttura richiedente inserisce a sistema SAP la Richiesta di Acquisto destinata alla struttura di acquisto competente sulla base della classificazione di cui al precedente Paragrafo 3.1.3, per la conseguente attività negoziale, allegandovi il capitolato prestazionale e le specifiche tecniche (ove pertinenti), perizia di spesa (ove applicabile), nonché ogni altra documentazione tecnica di supporto (disegni, piano di consegna, etc.), elementi tecnici per la valutazione dell'offerta tecnica necessari alle strutture di acquisto competenti per la stesura della cd griglia tecnica (ove applicabile). Per i ricambi, materiali di consumo e riparabili (MRO/F), la documentazione tecnica (disegni e specifiche tecniche) è inserita, aggiornata e mantenuta, a cura di DT, sui sistemi aziendali (RSMS e WEB GAD,) per ogni materiale presente in anagrafica. Le specifiche tecniche e funzionali relative all'acquisto di beni e servizi con impatto sulla sicurezza di esercizio, di cui alla COCS 51/DT "Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti" r.v. e alle procedure ivi richiamate e correlate, sono definite nell'ambito di tali procedure ed al successivo punto 3.7.	

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 20 di 38

Controlli Chiave D. Lgs. 262/2005	N.A.
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macro attività cod. 15: "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti privati, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti."</i>

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 21 di 38

3.4. ATTIVITÀ NEGOZIALE

Strutture e Soggetti	TRENITALIA S.p.A. • Richiedente di Struttura • Responsabile del Progetto di Investimento e/o CDC per tutte le strutture • Responsabili del Procedimento • Procuratori che sottoscrivono contratti d'acquisto • Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) - Amministrazione e Bilancio - Poli Amministrativi Territoriali - Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria • Direzione Acquisti - Strutture di Acquisto Centrali • Direzione Logistica Industriale (DLI) - Acquisti Tecnici (AT) • Divisione di Business/Direzione Tecnica - Strutture di Acquisto - Strutture di Programmazione e Controllo SOGGETTI ESTERNI • Fornitori
Descrizione 3.4.1. Emissione RDA La struttura richiedente (abilitata alla manifestazione di un'esigenza/fabbisogno) emette la Richiesta di Acquisto (RdA) sul sistema SAP, indicando sempre: - il tipo d'acquisto, - il valore, - la natura contabile, - la destinazione gestionale dell'acquisto (CDC, Ordine, Network), - il Gruppo Acquisti, per indicare la Struttura Acquisti competente, e allegando la documentazione tecnica del bene/prestazione/lavoro (formulate direttamente o dalla competente struttura come definito nel paragrafo Definizione Specifiche Funzionali e Tecniche), nonché copia degli eventuali precedenti contrattuali relativi al medesimo oggetto di acquisto ovvero copia del contratto in scadenza. La RdA non va formalizzata nel caso di: - conferimenti di incarico a legali esterni per la difesa in giudizio; - acquisti di materiali e servizi, che prevedono l'utilizzo del sistema e-requisitioning (Ariba): in questo caso la verifica del corredo contabile/gestionale e la capienza di budget sono insiti nel processo implementato a sistema; - contratti dai quali scaturiscono esclusivamente provvigioni sul venduto; - altre specifiche situazioni, di volta in volta definite (utenze, prestazioni Inps, ecc). 3.4.2. Approvazione spesa Il Responsabile della struttura richiedente e, ove non coincidenti, il Responsabile del CdC (se trattasi di C/Esercizio) o il Responsabile Progetto di Investimento (se trattasi di C/Investimento), autorizzano la Richiesta di Acquisto.	

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 22 di 38

3.4.3. Controllo e verifica del budget

La struttura di Programmazione e Controllo competente autorizza a sistema la RdA nel caso di acquisti in c/esercizio e garantisce:

- l'ammissibilità della spesa, in termini di corretto corredo gestionale e contabile della stessa, ovvero:
 - destinazione, con l'indicazione del corretto oggetto contabile (centro di costo, ordine interno);
 - natura, con l'indicazione del corretto codice materiale;
- disponibilità di budget per l'esercizio in corso rispetto all'importo della spesa che si intende attivare.
- coerenza delle spese (attività) richieste rispetto agli obiettivi aziendali per la quota di competenza di esercizi successivi, nel caso di richieste di acquisto che comportino l'attivazione di contratti pluriennali.

La mancanza di una sola delle condizioni di cui ai punti 1 e 2 costituisce il presupposto per l'interruzione del processo.

La struttura di Programmazione e Controllo competente autorizza la RdA attraverso esplicito rilascio a sistema, quale evidenza delle verifiche sulla sussistenza delle condizioni descritte.

La eventuale mancata disponibilità di budget, se opportunamente motivata e/o coperta attraverso le normali procedure di riprevisione, ed autorizzata dalla competente struttura di Programmazione e Controllo, non determina l'interruzione del processo.

Per i materiali per la manutenzione rotabili, codificati a magazzino la struttura di Programmazione e Controllo competente verifica, prima della chiusura delle fasi di dichiarazione, che il FIP sia coerente con il budget e nel caso ne richiede le necessarie modifiche.

Alcune tipologie di RdA –sebbene siano processate nel modo suddetto– per loro natura, non determinano un assorbimento di budget ovvero un impegno finanziario nella contabilità della società.

In particolare, si fa riferimento alle richieste (cosiddetta tipologia RdA ZRAQ) per la stipula di Accordi Quadro che definiscono una riduzione della disponibilità di budget, con la successiva fase di richiesta (tipologia RdA ZRDN) per la stipula del Contratto Applicativo.

3.4.4. Acquisizione, controllo e verifica RdA

La struttura Acquisti competente acquisisce a sistema la RdA - ovvero i FA ove previsto - e la prende in carico tramite apposito rilascio su SAP, previa verifica sotto il profilo della completezza delle autorizzazioni e validazioni, nonché sotto il profilo della corretta attivazione delle vigenti procedure aziendali in relazione all'oggetto di acquisto ed all'iter procedurale seguito.

Successivamente la struttura Acquisti verifica che la RdA sia lavorabile, cioè completa di tutte le necessarie autorizzazioni e validazioni e della necessaria documentazione di supporto allegata, fatta eccezione per l'acquisto di materiali codificati a magazzino per i quali la documentazione tecnica è già presente a sistema. Solo all'esito positivo delle suddette verifiche, la Struttura Acquisti competente dichiara la RdA completa e lavorabile, rilasciandola su SAP, e sancisce l'avvio dell'attività negoziale di competenza.

Per le attività relative all'acquisizione controllo e verifica della RdA, si rimanda alla Procedura di Gestione dell'Attività Negoziale.

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 23 di 38

3.4.5. Acquisto a nuovo e servizi di riparazione esterna materiali per la manutenzione rotabili codificati a magazzino

Le attività negoziali relative a materiali per la manutenzione rotabili codificati a magazzino, sono attivate dal Fabbisogno di Acquisto come definito al punto 3.3.

Le relative RdA sono utilizzate solo in fase gestionale a valle del perfezionamento del dispositivo contrattuale per l'emissione di atti gestionali con variazioni in aumento della spesa (vedi punto 3.6) per le quali quindi non si applicano le indicazioni/regole descritte nei precedenti punti elenco. L'autorizzazione della spesa coincide con l'approvazione dei Budget che include la relativa valorizzazione.

3.4.6. Gestione Attività negoziale

Il processo relativo all'attività negoziale è definito dalle normative vigenti e dai regolamenti di Gruppo (RAN), integrati dalle relative Comunicazioni Organizzative, con particolare riferimento alla Procedura Gestione Attività Negoziale.

I ruoli, le responsabilità e i tempi di conservazione dei documenti correlati ai processi amministrativi, compresi i contratti e gli atti negoziali, sono definiti nella ISTRUZIONE OPERATIVA "Conservazione documenti correlati ai processi amministrativi".

3.4.7. Stipula del Contratto e successiva emissione Oda

Il Procuratore dotato di idonea procura per materia e per l'importo complessivo del contratto, firma digitalmente il contratto recante gli estremi della procura conferita, completo di tutta la necessaria documentazione propedeutica all'efficacia del contratto (polizze, documentazione antimafia etc.).

A tal fine il Buyer competente pone l'atto alla firma elettronica del Procuratore competente tramite l'apposita funzionalità del Cruscotto Paperless sul sistema SAP, allegandovi la documentazione di riferimento.

Il valore del sesto quinto non concorre al calcolo dei limiti di procura.

Le attività di rubricazione contratti su Cruscotto Paperless sono descritte dagli specifici Manuali Operativi SAP.

La Direzione Acquisti visualizza le richieste di Rubricazione pervenute sul Cruscotto SAP e verifica la vigenza della procura esercitata ed il rispetto del limite di spesa nella stessa indicato, sulla base dei dati registrati sul Sistema Gestione Procure (<http://procure.trenitalia.com/procure/>).

Qualora la Procura che sta per essere esercitata nell'atto da sottoscrivere sia sottoposta a "Proposta di Revoca" a sistema, Direzione Acquisti comunica via sistema o e-mail alla struttura emittente le indicazioni da osservare.

Se l'esito della verifica sulla vigenza della procura e sulla coerenza tra atto e limite di spesa è positivo, Direzione Acquisti entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, assegna a sistema SAP il numero e la data di Rubrica. Una volta assegnati a sistema numero e data, la struttura Acquisti competente sarà in grado di visualizzare direttamente, sempre accedendo al sistema, il numero di Rubrica e la data da associare al contratto.

Se l'esito anche di una sola delle suddette verifiche è negativo, Direzione Acquisti non assegna il numero di Rubrica e comunica via sistema alla struttura Acquisti competente le indicazioni da osservare.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 24 di 38

Una volta ottenuto il numero di Rubrica, la struttura Acquisti competente tramite l'incaricato:

- invia il contratto, ovvero la proposta contrattuale, via PEC al Fornitore per ottenere la relativa accettazione;
- inserisce il contratto perfezionato in formato elettronico sul sistema SAP; converte, tramite l'apposita funzionalità del Cruscotto Paperless, le posizioni di RdA presenti nella vista dell'atto in lavorazione in documenti acquisti SAP (OdA/CQ), se del caso con il supporto del Polo Amministrativo Territoriale di riferimento;
- per acquisti a magazzino, rilascia al Responsabile dell'esecuzione del Contratto i documenti acquisto SAP creati; per acquisti non a magazzino, rilascia al Polo Amministrativo Territoriale di riferimento per i successivi controlli amministrativi ed il successivo rilascio al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, indicando tramite sistema SAP il numero del Record Identificativo Atto, recante in allegato il contratto perfezionato e la Rubrica di riferimento.
- trasmette l'originale della fidejussione bancaria o assicurativa prestata dall'operatore economico a garanzia dell'esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali al Polo Amministrativo territoriale Centro-Sud in qualità di gestore dell'archivio fisico delle fidejussioni, con le modalità di cui alla vigente Istruzione Operativa "Gestione Garanzie fideiussorie attive da fornitori".

Per acquisti non a magazzino, il Polo Amministrativo Territoriale di riferimento:

- verifica la corretta natura contabile e, se del caso, la modifica;
- verifica l'OdA a sistema SAP;
- inserisce il corretto codice IVA dell'operazione d'acquisto;
- rilascia a sistema SAP l'atto al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

Il Polo Amministrativo Territoriale Centro-Sud archivia l'originale delle fidejussione ricevuta e completa sul sistema SAP gli elementi identificativi della fidejussione stessa e la relativa copia in formato elettronico.

Successivamente, una volta ottenuto l'accoppiamento del contratto con il Numero di OdA SAP, la struttura Acquisti competente comunica il numero di OdA SAP al Fornitore.

3.4.8. Atti successivi ad un contratto preesistente

Il processo e le relative responsabilità sono le medesime già descritte ai precedenti punti.

La struttura Acquisti competente tramite l'incaricato, se del caso con il supporto del Polo Amministrativo Territoriale di riferimento, registra a sistema successivi atti (atti integrativi, modificativi, proroghe, rinnovi, etc.) di un contratto già presente a sistema integrando di conseguenza il numero di OdA SAP associato al contratto originario interessato.

A tal fine è necessario che nel testo di ciascun atto successivo siano riportati gli estremi del contratto originario cui si fa riferimento ed il relativo numero di OdA.

Accedendo a ciascun RIA nel sistema SAP è possibile visualizzare tutti gli atti collegati.

Controlli Chiave D. Lgs. 262/2005	PAC\TRE n. 013 <i>Ciclo Passivo - Acquisto Ricambi in conto scorte;</i> PAC\TRE n. 019 <i>Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio 15.1 "Gestione delle attività per la negoziazione e stipula dei contratti con soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica."</i>

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 25 di 38

SELEZIONE FORNITORI

Strutture e Soggetti	TRENITALIA S.p.A. Strutture di Acquisto
Descrizione La selezione del fornitore avviene con l'attivazione di una procedura negoziale. Le procedure negoziali sono definite dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Gruppo (RAN). Tutti gli acquisti dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa richiamata. Nella fattispecie di acquisto di beni e servizi nell'ambito della sicurezza di esercizio, di cui alla COCS n.51/DT "Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti" r.v. e alle procedure ivi richiamate e correlate, i requisiti specifici dei fornitori sono definiti nell'ambito di tali procedure.	
Controlli Chiave D. Lgs. 262/2005	PAC\TRE n. 013 <i>Ciclo Passivo - Acquisto Ricambi in conto scorte;</i> PAC\TRE n. 019 <i>Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio.</i>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Processo a rischio 15.1 "Gestione delle attività per la negoziazione e stipula dei contratti con soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi, mediante procedure negoziate o ad evidenza pubblica."</i>

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 26 di 38

3.5. GESTIONE CONTRATTO

Strutture e Soggetti	TRENITALIA S.p.A. • Richiedente di Struttura • Procuratori che sottoscrivono contratti d'acquisto • Responsabili dell'Esecuzione del Contratto/Direttori dell'Esecuzione del Contratto • Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) - Poli Amministrativi Territoriali (PAT) - Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria • Direzione Acquisti (DACQ) - Strutture di Acquisto Centrali • Direzione Logistica Industriale (DLI) - Acquisti Tecnici (AT) • Divisioni di Business/Direzione Tecnica - Strutture di Acquisto - Strutture di Programmazione e Controllo
Descrizione 3.5.1. Emissione RdA nel caso di Atti gestionali Nel caso di Contratto Aperto esistente la struttura richiedente esprime le necessità tramite il rilascio a sistema di una Richiesta di Atto Gestionale (ad esempio, ZRAG, ZRGA) per la Specifica d'Ordine, indicando il contratto a cui attinge (fonte d'acquisto), indirizzata al Gruppo di Gestione competente. Le variazioni quantitative in aumento e diminuzione nell'ambito del sesto quinto, previste rispettivamente dall'articolo 14 delle CGC relative agli appalti di forniture e dall'articolo 38 delle CGC relative agli appalti di lavori, costituiscono atti gestionali, come tali attivabili direttamente dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, attraverso l'emissione di apposita Richiesta di Atto Gestionale (ad esempio, ZRAG, ZRGA), qualora si tratti di variazioni in aumento, indicando il contratto a cui attinge (fonte d'acquisto), indirizzata al Gruppo di Gestione competente. Per i materiali per la manutenzione dei rotabili le RdA sono rilasciate dalle strutture di Material Manager competenti per gli specifici materiali. In questo caso il controllo e verifica del budget non viene effettuato per singola RdA/Item; l'avanzamento dei consumi e degli acquisti viene monitorata dalla struttura DAFC mensilmente a valore complessivo rispetto a quanto approvato in budget o riprogrammato in 1/2/3 Forecast. L'avanzamento dei consumi e dei valori a giacenza, conseguenti agli acquisti, sono inoltre monitorate dalle strutture di Programmazione e Controllo della struttura utilizzatrice rispetto a quanto approvato in budget o riprogrammato in 1/2/3 Forecast. 3.5.2. Emissione Atto Gestionale/OdA Il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto crea a sistema SAP la Specifica d'ordine o il Sesto Quinto. Entrambe le tipologie di atto gestionale devono essere firmate digitalmente per approvazione. L'attivazione del sesto quinto in aumento/diminuzione determina rispettivamente un incremento/diminuzione corrispondente dell'importo dell'OdA, sulla base della relativa RdA.	

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 27 di 38

3.5.3. *Acquisizione bene/prestazione e Controllo rispondenza alle specifiche contrattuali*

Il Fornitore/Appaltatore, acquisito il contratto, procede alla fornitura del bene/erogazione del servizio/esecuzione del lavoro e, ove previsto, al rilascio del Certificato di Conformità.

Il Richiedente:

- A. verifica la documentazione pervenuta da parte del Fornitore all'atto della fornitura del bene/erogazione del servizio/esecuzione del lavoro;
- B. riceve i beni o usufruisce del servizio/lavoro accettandone la conformità sotto il profilo della documentazione presentata e della quantità/qualità effettivamente fornita;
- C. comunica alla competente struttura d'acquisto eventuali variazioni riscontrate nella fornitura/servizio/lavoro rispetto ai termini contrattualizzati.

N.B. Con particolare riferimento alla Tolleranza sulla quantità dei materiali, prevista dall'art. 45 delle vigenti Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo FSI, si specifica che l'ammissibilità della tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali rappresenta una facoltà, non un obbligo, e che il 5% rappresenta un valore massimo, salva diversa percentuale inferiore da definire all'atto della stipula del contratto; si specifica inoltre che il valore corrispondente all'eccedenza tollerata deve essere conteggiata ai fini dell'eventuale attivazione del sesto quinto del contratto, che non può comunque superare il limite di un quinto dell'importo contrattuale, inclusa la tolleranza, salvo il diverso limite eventualmente stabilito in contratto.

Per il punto A. nel caso di materiali categorici a magazzino:

1.il Magazzino ricevente in fase di acquisizione merce verifica dall'ordine presente a sistema (SAP) e riportato sul Documento di Trasporto (DDT):

- la rispondenza, rispetto al documento di trasporto, dei dati di:
 - codice materiale;
 - descrizione;
 - quantità;
 - data e luogo di consegna;
- se i materiali oggetto di consegna siano
 - a) materiali soggetti a “certificazione di conformità di prodotto” come indicato nell'ordine d'acquisto/specifica. Tale indicazione è presente nei dati di Ordine/Specifica nel campo “chiave controllo stato qualità” . In questo caso gli estremi del certificato di conformità devono accompagnare il materiale e il magazziniere deve caricarlo a sistema attraverso l'apposita transazione QC51, il certificato di conformità deve essere archiviato dal magazziniere unitamente al Documento di Trasporto. Dopo avere caricato a sistema il certificato di conformità il magazziniere procede con l'emissione dell'entrata merce. In assenza di certificato non è consentita l'Entrata Merce (EM). (ovvero non deve procedere all'accettazione della fornitura);
 - b) “altri materiali”.

Per tutte le tipologie di materiali, deve essere verificata la corrispondenza tra ordine e Documento Di Trasporto (DDT) e quantità consegnata. Qualora il magazziniere riscontri difformità tra materiale indicato in DDT e materiale ordinato, ovvero riscontri danneggiamenti, non deve procedere all'accettazione della fornitura. In alternativa, è possibile prendere in carico il materiale nello stato di “stock bloccato” (transazione *migo*, tipo movimento 101 in stock bloccato). In questo caso il materiale deve essere fisicamente ubicato in apposita area di magazzino in modo da essere agevolmente identificato;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 28 di 38

3.5.4. Emissione Entrata Merce

Per tutte le tipologie di materiali d'acquisto (ad eccezione delle tipologie escluse ed indicate nella PAC/TRE 019 "Acquisiti di Beni e Servizi"), il Responsabile della struttura richiedente/del contratto e, ove non coincidenti, il Responsabile del CdC o il Responsabile del Progetto d'Investimento, ovvero gli utenti da quest'ultimi delegati, emettono tramite il sistema aziendale SAP l'Entrata Merce; tale documento contiene:

- la Ragione sociale e la partita IVA del fornitore;
- il numero di OdA / il numero del contratto;
- il Centro di Costo o l'Ordine di Lavoro o la Network d'investimento destinataria dei costi;
- l'importo della prestazione resa/del materiale consegnato;
- la quantità indicata sul documento di trasporto (nel caso di acquisto di materiali/beni).

Al documento di Entrata Merce dovranno essere allegati in formato elettronico i documenti utilizzati per accertare la prestazione (verbale di collaudo, trasporto, copia del DDT, SAL, etc).

Nel documento Entrata Merce dovrà essere indicato negli appositi campi:

- la data dell'effettivo ricevimento/accertamento prestazioni e, qualora previsto, la data di consegna allo spedizioniere (nel campo data documento);
- l'importo di relative penali da addebitare, trattenute a garanzia, recuperi di anticipi precedentemente erogati (nei campi trattenute).

Una volta emesso il documento Entrata Merce, il Responsabile della struttura, nonché il Responsabile del CdC ove non coincidenti o il Responsabile del Progetto di Investimento, effettua sul sistema aziendale SAP l'operazione di riscontro definitivo che costituisce dichiarazione di prestazione resa conforme a quanto contrattualmente previsto.

Anche nel caso dei ricambi accentrati - decentrati, servizi di riparazione componenti riparabili e gasolio da trazione l'attività di riscontro deve essere effettuata dal Responsabile del CdC a cui l'impianto o il magazzino fanno riferimento.

3.5.5. Gestione contestazioni in fase di esecuzione del Contratto

Qualora il bene/servizio/lavoro fornito non sia conforme a quanto previsto dal contratto sotto il profilo della quantità, qualità, tempi di consegna/erogazione, ecc., il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della rilevazione/segnalazione di non conformità, alla gestione e soluzione delle contestazioni sulla base di quanto previsto dal disposto contrattuale con riferimento a ciascun inadempimento e informa il PAT di competenza circa gli importi da trattenere relativamente a:

- penali;
- trattenute a garanzia;
- recupero di anticipi;
- addebiti al Fornitore;
- riaddebito di collaudi Trenitalia presso gli Impianti del Fornitore;
- recupero spese di spedizione.

Qualora il contratto preveda un processo di comunicazione, contraddittorio e condivisione delle penali, l'inserimento di quest'ultime deve essere effettuato solo alla fine di tale processo di condivisione. Tale operazione però non può bloccare il processo di inserimento dell'entrata merci che, pertanto, deve essere inserita e non riscontrata.

Al documento Entrata Merci dovranno essere allegate in formato elettronico tutte le informazioni necessarie alla dimostrazione del calcolo dell'importo da trattenere.

Qualora la soluzione delle contestazioni richieda più tempo, il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 29 di 38

rilevazione/segnalazione di non conformità, emetterà comunque il documento EM, senza però effettuare l'attività riscontro e, se del caso, propone alla struttura di acquisto competente di procedere alla:

- negoziazione ed eventuale successiva stipula di varianti contrattuali qualora ne ricorrano le condizioni nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti;
- incameramento della cauzione;
- risoluzione del contratto;
- stipula di atto transattivo.

I processi di gestione amministrativa, di gestione della contabilizzazione e di gestione delle attività comuni collaterali sono descritti nelle specifiche PAC\TRE.

Controlli Chiave D.
Lgs. 262/2005

PAC\TRE n. 012 *Gestione Investimenti Materiale Rotabile*;
 PAC\TRE n. 013 *Ciclo Passivo - Acquisto Ricambi in conto scorte*;
 PAC\TRE n. 019 *Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio*,
 PAC\TRE n. 025 *Gestione Altri Investimenti*.

Controlli Chiave D.
Lgs. 231/2001

Processo a rischio 15.2 "Gestione delle attività per l'esecuzione dei contratti con soggetti privati, aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi."

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 30 di 38

3.6. MATERIALI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO

Strutture e Soggetti	TRENITALIA S.p.A. • Direzione Logistica Industriale (DLI) - Acquisti Tecnici (AT) - Logistica Ricambi e Componenti (LRC) - <i>Anagrafica Materiali e Piattaforme collaborative</i> (SFAMPC) • Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH) - strutture di Esercizio (Frecciarossa, Freccia Bianca, Freccia Argento e Servizi Base N/I) - Programmazione e Controllo LH - Acquisti LH • Divisione Passeggeri Regionale (DPR) - Manutenzione Regionale - <i>Acquisti Regionale</i> • Divisione Cargo (DC) - Asset e Manutenzione Cargo - Acquisti Cargo • Direzione Tecnica (DT) - Programmazione Manutenzione Ciclica DT - Linea Manutenzione Ciclica - Ingegneria Rotabili e Tecnologie di Base (IRTB) - Gestione Commesse Investimenti Rotabili (GCIR) SOGGETTI ESTERNI • Fornitori • Organizzazioni indipendenti (VIS, UIC, ecc.)
Descrizione Tutti i materiali codificati a magazzino hanno una classificazione che ne descrive l'impatto sulla Sicurezza (S-N) e la loro possibile Intercambiabilità (N-I). 3.6.1. Materiali con impatto sulla sicurezza di esercizio I materiali per la manutenzione rotabili codificati a magazzino che hanno impatto sulla sicurezza di esercizio sono i materiali componenti gli organi di sicurezza richiamati dalla COCS 20/DT o a questi funzionalmente collegati ai fini della sicurezza. Tali materiali hanno specifica identificazione nel sistema RSMS e DT ha la responsabilità della classificazione di sicurezza; con l'identificazione della lettera "S" si indicano i codici che hanno impatto sulla sicurezza. Ciascun codice identificato con la "S" dovrà riportare un'ulteriore identificazione finalizzata alla sua eventuale possibile intercambiabilità contrassegnandolo con la lettera "I" o, in caso di non intercambiabilità, con la lettera "N".	

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 31 di 38

Materiali di Sicurezza Intercambiabili (S/I)

Sono i materiali per i quali Trenitalia è in possesso della documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi, specifiche tecniche di Trenitalia, campione) con la quale è possibile riprodurre un oggetto identico o, laddove previsto dal progetto del rotabile, prestazionalmente/funzionalmente equivalente e che non siano protetti da brevetti o privativa industriale come indicato nella sezione privativa di RSMS.

La conformità di nuovi materiali intercambiabili deve essere certificata:

- da un VIS riconosciuto dall'ANSF o
- da un Organismo Notificato per i componenti di interoperabilità (laddove previsti dal progetto originario) o
- da altri organismi previsti dalle norme con competenza specifica sui materiali oggetto certificazione (ad es: UIC).

Per ogni materiale di sicurezza viene definita su RSMS la categoria di certificazione, che rimanda a una famiglia di organismi di certificazione che possono asseverare la conformità dei prodotti alla documentazione di riferimento.

L'utilizzo di materiali intercambiabili, così come sopra descritti, rappresenta una "modifica non rilevante" ai sensi del Regolamento CE 402/2013 e non modifica l'autorizzazione alla messa in servizio del rotabile.

Materiali di Sicurezza Non intercambiabili (S/N)

Sono i materiali protetti da brevetto o privativa industriale, come indicato nella sezione privativa di RSMS o quelli per i quali non è disponibile la documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi) per riprodurre un componente identico o prestazionalmente equivalente.

L'impiego di materiali, Non intercambiabili e diversi da quelli riportati nel dossier tecnico relativo al processo per la concessione dell'*autorizzazione di messa in servizio*, deve essere subordinato al coinvolgimento di un Soggetto (Progettista/Costruttore del rotabile o Trenitalia) che esegua la "valutazione del rischio" ai sensi del Regolamento CE 402/2013 e, in base ai risultati, preveda un nuovo processo di autorizzazione alla messa in servizio.

3.6.2. *Inserimento dei materiali di sicurezza nei sistemi informatici aziendali*

L'elenco dei Materiali di Sicurezza è presente sui sistemi informatici aziendali, e per ogni materiale sono riportate le seguenti informazioni:

- la documentazione tecnica di riferimento;
- il soggetto che emette la Certificazione di conformità in apposita sezione di RSMS.

Quando un fornitore presenta il certificato di qualifica di prodotto emesso dall'organismo preposto:

- DT verifica il contenuto ed archivia il certificato;
- DLI registra in RSMS il nominativo del fornitore che ha conseguito la qualifica di prodotto.

Il fornitore della documentazione resta responsabile della completezza e correttezza della documentazione fornita e della certificazione di conformità dei materiali forniti che verrà consegnata a Trenitalia nel corso della fornitura.

3.6.3. *Materiali senza impatto sulla sicurezza di esercizio*

I materiali il cui utilizzo non ha impatto sulla Sicurezza di Esercizio così come descritto nella COCS 20 DT revisione vigente hanno il relativo campo posto a N.

Materiali Non di sicurezza e Intercambiabili (N/I)

Sono i materiali per i quali Trenitalia è in possesso della documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi, specifiche tecniche di Trenitalia, campione) con la quale è possibile riprodurre un oggetto identico o, laddove previsto dal progetto del rotabile, prestazionalmente/funzionalmente

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 32 di 38

equivalente e che non siano protetti da brevetti o privativa industriale come indicato nella sezione privativa di RSMS.

L'utilizzo di materiali intercambiabili, così come sopra descritti, rappresenta una “**modifica non incidente**” ai sensi del Regolamento CE 402/2014 e non modifica l'autorizzazione alla messa in servizio del rotabile.

Materiali Non di sicurezza e Non intercambiabili (N/N)

Sono i materiali protetti da brevetto o privativa industriale, come indicato nella sezione privativa di RSMS o quelli per i quali non è disponibile la documentazione tecnica (norme, standard, disegni costruttivi) per riprodurre un componente identico o prestazionalmente equivalente.

Controlli Chiave D. Lgs. 262/2005	<u>N.A.</u>
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macroattività 15 "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti"</i>

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 33 di 38

3.7. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE, SICUREZZA DEL LAVORO E TUTELA AMBIENTALE EFFETTUATE DAI DATORI DI LAVORO

Strutture e Soggetti	TRENITALIA S.p.A. • Unità Produttive Trenitalia - Datori di Lavoro
Per gli atti posti in essere dai Responsabili delle Unità Produttive, in qualità di Datori di Lavoro, eventuali limiti per l'assunzione di impegni verso terzi, comunque risultanti dal sistema procedurale, dal budget o dalle procure di rappresentanza della Società, non trovano applicazione a fronte di casi in cui ricorrano necessità di salvaguardia di persone o cose o di protezione ambientale, fermo restando l'obbligo della tempestiva informazione, in tali casi, ai competenti organi aziendali. Per gli acquisti in materia di salute, sicurezza del lavoro e tutela ambientale effettuati dal Datore di Lavoro, le strutture responsabili della Programmazione e Controllo svolgono le necessarie verifiche contabili, prendendo atto delle spese effettuate e verificando l'attinenza delle stesse alle motivazioni addotte.	
Controlli Chiave D. Lgs. 262/2005	PAC\TRE n. 012 <i>Gestione Investimenti Materiale Rotabile</i> ; PAC\TRE n. 013 <i>Ciclo Passivo - Acquisto Ricambi in conto scorte</i> ; PAC\TRE n. 019 <i>Ciclo Passivo - Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio</i> ; PAC\TRE n. 025 <i>Gestione Altri Investimenti</i> .
Controlli Chiave D. Lgs. 231/2001	<i>Macroattività 15 "Negoziazione/stipula e/o esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti privati, mediante procedure ad evidenza pubblica o trattative private, in qualità di stazione appaltante e relativi contatti"</i>

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 34 di 38

4. Documentazione di Riferimento

- **LEGISLAZIONE VIGENTE**

- D. Lgs 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300;
- Legge 262/05 Disciplina per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;
- Art. 154-bis del TUF;
- Linee Guida Confindustria per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01;
- D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice Appalti)”.

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO**

- Codice Etico del Gruppo FS;
- DISPOSIZIONE DI GRUPPO “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
- DISPOSIZIONE DI GRUPPO “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”;
- DISPOSIZIONE DI GRUPPO “Procedure per la Gestione delle attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”.

- **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA**

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del D. Lgs. n.231/2001;
- “Manuale di ciclo Passivo”, allegati 6 e 7 (Procedura MP-cp-2.1 consultabile in SAP TBS al percorso: Office/Posto di lavoro/Archivio generale/Processi/ Ciclo Passivo)
- COCS 51/DT r.v. “Individuazione dei Soggetti Esterni che si interfacciano con le attività di TI - Modalità per la disciplina e per la gestione dei rapporti” e procedure ivi richiamate e correlate
- CO n.422/DT “Procedura Programmazione annuale e mensile rolling degli ingressi/uscite del materiale rotabile per gli interventi di manutenzione ciclica/ristrutturazione” revisione vigente;
- CO n.354/DAFC “Conservazione documenti correlati ai processi amministrativi” revisione vigente
- CO n.408/DACQ Procedura “Gestione Attività Negoziale” revisione vigente
- CO n.198/DLI “Procedura Gestione Anagrafica e Valorizzazione dei Materiali codificati a Magazzino” revisione vigente
- CO n. 399/AD del “Procedura Amministrazione Finanza e Controllo” revisione vigente

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 35 di 38

5. Definizioni e Abbreviazioni

Accordo Quadro	Si rimanda alla CO n. 408/DACQ Procedura “Gestione Attività Negoziale” revisione vigente.
Consolidamento del Fabbisogno	aggregazione e razionalizzazione (ove necessaria) dei fabbisogni di beni/servizi definiti dalle singole strutture richiedenti. Per i ricambi, ZMRO/F e materiali di consumo il fabbisogno definito dalle Divisioni/DT è consolidato (come da matrici allegate), così come gli eventuali aggiornamenti infrannuali, tenendo conto anche della situazione dei magazzini e delle altre operazioni di ottimizzazione. Viene trasmesso alla struttura di acquisto che provvede alla sua valorizzazione.
Contratto aperto (contratto di somministrazione)	Si rimanda alla CO n. 408/DACQ Procedura “Gestione Attività Negoziale” revisione vigente.
Contratto chiuso	Si rimanda alla CO n. 408/DACQ Procedura “Gestione Attività Negoziale” revisione vigente.
Contratto Applicativo	Si rimanda alla CO n. 408/DACQ Procedura “Gestione Attività Negoziale” revisione vigente.
C/I	Conto Investimento
C/S	Conto Scorta
C/E	Conto Esercizio
EM	Entrata Merci
Responsabile dell'Esecuzione del Contratto/Direttore esecuzione del Contratto	Persona, comunque qualificata dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente per i settori ordinari attribuisce al responsabile del Procedimento relativamente alla fase di esecuzione del contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali. E' il soggetto responsabile della attività legate alla gestione del contratto (controllo erogazione fornitura/prestazione servizio/esecuzione lavoro ed entrata merci/ valorizzazione e applicazione delle penali/contestazione delle Non Conformità/applicazione dei deprezzamenti e delle penalità per la gestione delle Non Conformità/ rilascio delle autorizzazioni a subappalti): nel caso di progetti in c/esercizio può coincidere con i Richiedenti di struttura o con il Responsabile CDC, nel caso di c/investimento è il responsabile del progetto di investimento individuato dalla Struttura Committente e si avvale del supporto del Soggetto Tecnico, responsabile dei rapporti con i fornitori relativamente all'avanzamento tecnico della fornitura
Fabbisogno d'impiego Pianificato (FIP)	Per tutti i materiali per la manutenzione rotabili codificati a magazzino rappresenta la previsione dei consumi , nel periodo di pianificazione, per ciascun impianto di manutenzione in termini di codice quantità sulla base delle attività di manutenzione.
Fabbisogno d'acquisto	Rappresenta la quantità di ricambi, ZMRO/F, materiali di consumo e servizi di riparazione, calcolato secondo i criteri definiti in questa procedura, necessari per la copertura dei fabbisogni d'impiego. Tale copertura avverrà sia attraverso l'utilizzo di dispositivi contrattuali già in essere sia tramite l'attivazione di nuove procedure negoziali.
OdA	Contratto di fornitura beni, materiali, prestazioni di servizio stipulato con un fornitore. In SAP TBS è denominato appunto Ordine di Acquisto.
OdL	Ordine di lavoro
PAT	Polo Amministrativo Territoriale, e sue articolazioni territoriali in Presidi

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 36 di 38

Prezzo Standard	Si applica ai soli materiali per la manutenzione rotabili codificati a magazzino e consente la valorizzazione omogenea, nel corso dell'esercizio, sia dei consumi, nel caso di Ricambi e materiali di consumo, sia delle rimanenze di magazzino. La creazione, la modifica ed i criteri di formazione dei prezzi standard sono definiti nelle procedure aziendali e nel Modello di Controllo di Gestione di Gruppo. Il prezzo standard di ciascun categorico è unico per tutta la società.
Procuratore	Persona che attraverso poteri assegnati tramite procura notarile opera in nome e per conto dell'azienda limitatamente ai poteri stessi assegnati. Nel caso di procura negoziale ha il potere di stipulare contratti nei limiti di spesa conferiti per nome e conto dell'azienda. Il conferimento avviene tramite atto notarile e lettera di conferimento nella quale sono descritte le regole di esercizio dei poteri.
RDA	Richiesta d'Acquisto
RIA	Record Identificativo Atto
SLA	Service Level Agreement: accordo tra Direzioni di Trenitalia SpA per regolare le reciproche prestazioni di "service".
Specifica d'ordine	Richiesta formale di fornitura materiali/erogazione servizi/esecuzione lavori emessa sulla base di un Contratto Aperto esistente.
SR	Struttura Richiedente: è il committente aziendale che richiede beni, servizi, prestazioni, ovvero il cliente interno della struttura di acquisto.
ZCON	Denominazione del Tipo Materiale presente in RSMS per identificare un materiale a consumo il cui prelievo da magazzino non è relativo a un solo rotabile.
ZMAT	Denominazione del Tipo Materiale presente in RSMS per identificare un materiale di ricambio.
ZMRF	Denominazione del Tipo Materiale presente in RSMS per identificare un materiale riparabile Decentrato.
ZMRO	Denominazione del Tipo Materiale presente in RSMS per identificare un materiale riparabile Accentrato.

	PROCEDURA Acquisti
Codice identificativo CO n. 305.4/AD del 2 nov 2016	Pagina 38 di 38

INDICE PROCEDURA	ISTRUZIONI OPERATIVE
3.7.1. GESTIONE ODA	
3.7.2. ACQUISIZIONE BENE/PRESTAZIONE E CONTROLLO RISPONDERENZA ALLE SPECIFICHE CONTRATTUALI	
3.7.3. EMISSIONE ENTRATA MERCE	
3.7.4. GESTIONE CONTESTAZIONI (PENALI, VARIANTI E CAUZIONE)	
3.8. PRODOTTI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO	
3.8.1. PRODOTTI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO	
3.8.2. INSERIMENTO DEI PRODOTTI CON IMPATTO SULLA SICUREZZA DI ESERCIZIO NEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	• IO Gestione Prodotti con impatto sulla Sicurezza di Esercizio